МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2023 оны 04 дугаар сарын 27 № 04/23 Улаанбаатар хот

ШАНГРИ-ЛА УЛААНБААТАР ХОТЕЛ ХХК-ИЙН
ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ХАРИУЦСАН
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕР НГ МЭНГ ХИ ТАНАА

Комисст "Шангри-Ла Төв, Сэнтрал Тауэрт байрлах дэлгүүр, үйлчилгээний газруудаар үйлчлүүлж, урамшууллын оноо цуглуулах 'S Rewards' аппликэйшн хүний хувийн мэдээллийг их хэмжээгээр цуглуулж, зөвшөөрөлгүй дамжуулж байна" гэх мэдээллийг 2023 оны 2 дугаар сарын 28-ны өдөр бүртгэсний дагуу шалгах ажиллагаа явууллаа.

Цугларсан баримт, холбогдох албан тушаалтнаас өгсөн тайлбар, эрх зүйн зохицуулалтад дүн шинжилгээ хийхэд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. 'S Rewards' аппликэйшн хүний ямар мэдээллийг цуглуулж, хэрхэн ашиглаж, хамгаалах нь тодорхойгүй, энэ талаарх аппликэйшны нөхцөл Монгол хэл дээр үйлдэгдээгүй байна. Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1-т "Мэдээлэл хариуцагч хуульд зааснаас бусад тохиолдолд мэдээллийг боловсруулах, цуглуулах, ашиглахдаа мэдээллийн эзнээс зөвшөөрөл авна", 8.2-т "Мэдээлэл хариуцагч мэдээллийн эзэнд дараах нөхцөлийг танилцуулж, зөвшөөрөл авна" гэж заасан. Энэ хүрээнд тус хуулийн 8 дугаар зүйлд мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглах үндэслэл, зорилго, мэдээлэл хариуцагчийн нэр, хуулийн этгээд бол оноосон нэр, холбоо барих мэдээлэл, цуглуулах, боловсруулах, ашиглах мэдээллийн жагсаалт, мэдээлэл боловсруулах, ашиглах хугацаа, мэдээллийг нийтэд ил болгох эсэх, мэдээллийг бусдад дамжуулах эсэх, дамжуулахаар бол дамжуулах этгээд, дамжуулах мэдээллийн жагсаалт, зөвшөөрлөө цуцлах хэлбэр гэсэн долоон нөхцөлийг ойлгомжтой, тодорхой тайлбарласны үндсэн дээр хувийн мэдээллийг боловсруулах, цуглуулах, ашиглах мэдээллийн эзний зөвшөөрлийг авах шаардлагыг тогтоосон байна. 'S Rewards' аппликэйшнд Англи хэл дээр хавсаргасан нөхцөлүүд нь эдгээр шаардлагыг бүрэн, үр дүнтэй хангахгүй байна.

Монгол хэлний тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1, 6 дугаар зүйлийн 6.1.1, 6.1.10-т заасны дагуу Шангри-Ла Улаанбаатар Хотел ХХК нь 'S Rewards' аппликэйшн ашиглаж мэдээллийг боловсруулах, цуглуулах, ашиглахад холбогдох "Урамшууллын программын үйлчилгээний нөхцөл", "Апп үйлчилгээний нөхцөл", "Цахим ваучерын үйлчилгээний нөхцөл", "Нууцлалын бодлого" зэрэг нөхцөлийг Монгол хэл дээр байршуулах үүрэгтэй. Иймхүү аппликэйшны нөхцөлийг Монгол хэл дээр үйлдээгүй нь Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.2.1-т заасан "мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглах үндэслэл, зорилго ойлгомжтой, тодорхой байх" нөхцөлийг хангахгүй юм. Шангри-Ла Улаанбаатар Хотел ХХК-иас Комисст ирүүлсэн 2023 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн РМО/23/139 тоот албан бичигт аппликейшнтэй холбогдох

15007010

журам, үйлчилгээний нөхцөл, бодлогыг мэргэжлийн байгууллага орчуулж байгаа талаар мэдээлсэн.

2. 'S Rewards' аппликэйшнд цугларсан мэдээллийг хариуцах этгээд хэн болох болон түүнтэй холбоо барих мэдээлэл тодорхой биш байна. Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.8-д "мэдээлэл хариуцагч гэж хуульд заасны дагуу, эсхүл мэдээллийн эзний зөвшөөрлийн дагуу мэдээлэл цуглуулж, боловсруулж, ашиглаж байгаа хүн, хуулийн этгээд, хуулийн этгээдийн эрхгүй байгууллага" гэж тодорхойлсон тул 'S Rewards' аппликэйшныг хэрэглээнд нэвтрүүлэгч Шангри-Ла Улаанбаатар Хотел ХХК нь уг аппликэйшнтай холбоотой харилцаанд мэдээлэл хариуцагч болно. Мөн хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.2.2-т зааснаар мэдээллийн эзнээс зөвшөөрөл авахдаа танилцуулах нэг нөхцөл нь мэдээлэл хариуцагчийн холбоо барих мэдээлэл юм. Энд дурдсан "холбоо барих мэдээлэл" гэдэгт мэдээлэл хариуцагчийн нэр, холбоо барих хаяг, харилцах утасны дугаарыг ойлгоно.

Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомжид мэдээллийн эзэнтэй холбоо барих мэдээлэл гэдэгт заавал утасны дугаар байх шаардлагагүй гэж үзсэн болохыг танай компаниас Комисст ирүүлсэн 2023 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн PMO/23/139 дугаар албан бичигт тайлбарлажээ. Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 2 дугаар зүйлийн 2.1-т хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах хууль тогтоомж "Монгол Улсын Үндсэн хууль, Иргэний хууль, Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэх"-ийг заасан бөгөөд Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.6.3-т мэдээллийн эзнээс зөвшөөрөл авахад танилцуулах нөхцөлд "мэдээлэл хариуцагчийн нэр, холбоо барих хаяг, харилцах утасны дугаар" гэж тодорхой нэрлэсэн юм.

3. 'S Rewards' аппликэйшны нууцлалын бодлогод мэдээллийн эзний мэдээллийг дамжуулах этгээдийг хэт ерөнхий тусгасан нь хүний хувийн мэдээлэл гуравдагч этгээдэд хууль бусаар задрах, мэдээллийн эзэн мэдээллээ хянах боломжгүй нөхцөлийг үүсгэжээ. Тодруулбал, нууцлалын бодлогын "Disclosures of Your Personal Data" хэсэгт мэдээллийг "компани хооронд", "манай түнш байгууллагад", "төлбөр тооцооны гуравдагч этгээдэд – банк, кредит картын компанид", "мэдээллийн технологи болон маркетингийн үйлчилгээ үзүүлэгчид", "бусад зөвлөхөд", "борлуулагчид болон үйлчилгээ үзүүлэгчид", "нягтлан, хуульч, аудитор болон бусад мэргэжлийн зөвлөхүүдэд" дамжуулна гэжээ. Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.2.6-д хувийн мэдээллийг бусдад дамжуулах бол дамжуулах этгээд, дамжуулах мэдээллийн жагсаалтыг мэдээллийн эзэнд танилцуулах, 8 дугаар зүйлийн 8.11-т мэдээлэл хариуцагч Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 8.2.6-д заасны дагуу зөвшөөрөл авснаас бусад тохиолдолд мэдээллийн эзний мэдээллийг дамжуулахад түүнээс зөвшөөрөл авах шаардлагуудыг тус тус тогтоосон байна.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 13 дахь хэсэгт "...Иргэний хувийн ба гэр бүл, захидал харилцааны нууц, орон байрны халдашгүй байдлыг хуулиар хамгаална", Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 17 дугаар зүйлд "Хэний ч хувийн... нууцад дур мэдэн буюу хууль бусаар халдах, эсхүл нэр төр, алдар хүндэд нь хууль бусаар халдахыг хориглоно" гэж зааж, халдашгүй чөлөөтэй байх, хувийн орон зай, хувийн нууц, хувийн мэдээллээ хамгаалуулах хүний эрхийг баталгаажуулсан. Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийг Улсын Их Хурал 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдөр баталж, 2022 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр үйлчилж эхэлсэн.

‘S Rewards’ аппликэйшн Хүний хувийн хамгаалах тухай Монгол Улсын хуулиар тогтоосон шаардлагыг хангаагүй нь хүний халдашгүй чөлөөтэй байх эрх зөрчигдөх эрсдэл үүсгэсэн тул Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэг, Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.1.2 дахь заалтад заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчиж болзошгүй нөхцөлийг арилгах дараах арга хэмжээ авахыг зөвлөж байна.

1. ‘S Rewards’ аппликэйшны “Урамшууллын программын үйлчилгээний нөхцөл”, “Апп үйлчилгээний нөхцөл”, “Цахим ваучерын үйлчилгээний нөхцөл”, “Нууцлалын бодлого”-ыг Монгол хэл дээр хөрвүүлэн байршуулах.

2. ‘S Rewards’ аппликэйшнаар дамжуулан хүний хувийн мэдээллийг цуглуулах, боловсруулах, ашиглах мэдээлэл хариуцагчийн утасны дугаарыг аппликэйшнд байршуулах.

3. ‘S Rewards’ аппликэйшны хүрээнд хүний хувийн мэдээллийг дамжуулан авах этгээд, түүний холбоо барих бүрэн мэдээлэл, дамжуулж болох мэдээллийг тодорхойлж, аппликэйшнд байршуулах.

4. Дээрх өөрчлөлтүүдийг хийсэн тухай ‘S Rewards’ аппликэйшн хэрэглэгчдэд албан ёсоор мэдэгдэх, үйлчилгээний нөхцөл өөрчлөгдсөнтэй холбоотой хэрэглэгчдээс хувийн мэдээллийг нь цуглуулах, боловсруулах, ашиглах зөвшөөрлийг дахин авах.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасан.

Зөвлөмжийг хэрэгжүүлсэн талаарх мэдээллээ холбогдох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 60 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Г.НАРАНТУЯА